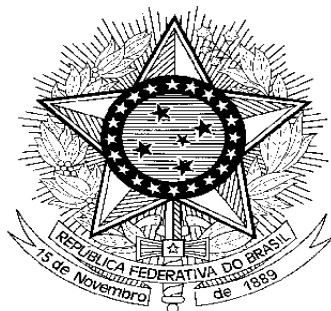




**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -  
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº**  
**0520381-15.2020.4.05.8400/RN**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

**REQUERENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**REQUERIDO:** SYLTON KARSON AZEVEDO CHAVARRIA

**EMENTA**

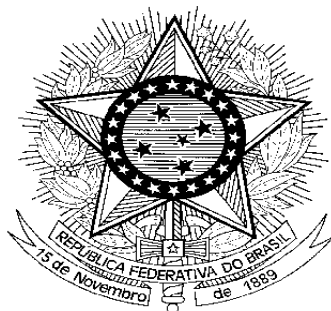
**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO – AHRA, APÓS O ADVENTO DA LEI 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA). INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR SE INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO – AHRA, APÓS O ADVENTO DA LEI 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA)”.**

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o recurso como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se incide imposto de renda sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação &#8211; AHRA, após o advento da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista)".

Brasília, 23 de junho de 2022.

**FÁBIO DE SOUZA SILVA**  
**Juiz Relator**



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -  
Fone: (61) 3022-7000 - [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br) - Email: [turma.uniformi@cjf.jus.br](mailto:turma.uniformi@cjf.jus.br)

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº**  
**0520381-15.2020.4.05.8400/RN**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

**REQUERENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**REQUERIDO:** SYLTON KARSON AZEVEDO CHAVARRIA

**RELATÓRIO**

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) interposto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EVENTO 1, ANEXO 25), contra acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que julgou procedente o pedido da parte autora, para declarar a não incidência do Imposto de Renda sobre a verba de HRA (hora de repouso e alimentação) e condenar a ré à restituição dos valores pagos. Segundo o Colegiado, a nova redação conferida ao art. 71, § 4º da CLT pela Lei n.º 13.467/2017 enseja reconhecimento da natureza indenizatória de tais pagamentos, a infirmar a incidência do imposto de renda, após a alteração legislativa que instituiu a reforma trabalhista.

2. Aduz o Recorrente que a decisão da turma de origem está em conflito com a orientação adotada pela 11ª Turma Recursal de São Paulo, no sentido de que a referida verba ostenta natureza verdadeiramente remuneratória, sendo devida em função do trabalho exercido pelo empregado, durante o intervalo intrajornada, integrando, portanto, o salário para todos os efeitos legais, nos mesmos moldes que o adicional por horas extras.

3. Inadmitido na origem (ANEXO 32), o incidente foi distribuído livremente a este relator por decisão do Ministro Presidente da TNU, em sede de agravo (EVENTO 4).

É o relatório.

## **VOTO**

4. Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.

5. A questão posta no presente PUIL diz respeito à incidência ou não de imposto de renda sobre Adicional Hora de Repouso e Alimentação – AHRA, após o advento da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista).

6. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.

7. Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante que a questão seja afetada como representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

8. Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se incide imposto de renda sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação – AHRA, após o advento da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista)”*.

9. Ante o exposto, voto por CONHECER E AFETAR o recurso como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

**FÁBIO DE SOUZA SILVA**

**Juiz Relator**